

PYMES: Ley 8262 y negociación

Qué establece la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, cuáles son las operaciones de una PYME y cómo negociar con números: precio, plazo, descuentos y ventas al Estado.

Ley 8262

Características y apoyos

Negociación

Precio de reserva, MAAN y ZOPA

Caso guía

Lácteos Doña Ofelia S.R.L.

Resultado de aprendizaje 5

Desarrollar capacidad de negociación en las operaciones relativas a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Indicadores de logro

- **Distingue** las principales características de la Ley 8262 y sus reformas vigentes.
- **Demuestra** capacidad de negociación en operaciones de una PYME al resolver escenarios sencillos.

Caso guía (ficticio)

Lácteos Doña Ofelia S.R.L., de Zarcero, produce quesos con 18 personas trabajadoras. Quiere vender a un supermercado, negociar con su proveedor de leche y ofertar al comedor escolar.

Saberes esenciales

Ley 8262 (versión vigente)

Principales características · instrumentos de apoyo · reformas y normas relacionadas

Operaciones de las PYMES

Producción, compras, ventas, financiamiento, formalización y ventas al Estado

Competencia: capacidad de negociación

Preparar, proponer, intercambiar y cerrar acuerdos con números

Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (2002)

Crea un **marco de apoyo** para que las PYMES nazcan, se formalicen, crezcan y compitan. El **MEIC** es el **ente rector** y coordina las políticas públicas de fomento.

Características

- **Define** qué es una PYME y cómo se clasifica (reglamento del MEIC).
- Otorga la **condición PYME** a empresas inscritas y al día.
- Crea el **FODEMIPYME** en el Banco Popular: avales, garantías y crédito.
- Fomenta **capacitación, innovación y encadenamientos**.
- Promueve su participación en las **compras del Estado**.

Reformas y normas relacionadas

Norma	Aporte
Reglamento a la Ley 8262 (MEIC)	Fórmula de clasificación y registro PYME
Ley 9274 · Sistema de Banca para el Desarrollo	Crédito y avales para PYMES
Ley 9986 · Contratación Pública	Hasta 10 % de puntos extra a PYMES regionales (art. 23) y desempate a su favor
Ley 9635 (renta)	Tarifas reducidas para personas jurídicas pequeñas

Verificar: el texto vigente de la Ley 8262 y su reglamento (denominadores de la fórmula) en el SCIJ y el sitio del MEIC.

La fórmula del reglamento

Combina **personal**, **ventas** y **activos**, cada uno dividido entre un valor de referencia (denominador) que fija el MEIC según el sector:

$$P = [0,6 \times (pe / Dpe) + 0,3 \times (vt / Dvt) + 0,1 \times (a / Da)] \times 100$$

pe = personal promedio · vt = ventas anuales
a = activos · D = denominadores del sector

Puntaje P	Clasificación
P ≤ 10	Microempresa
10 < P ≤ 35	Pequeña empresa
35 < P ≤ 100	Mediana empresa

Datos de Doña Ofelia

pe = 18 · vt = ~~¢~~420 000 000 · a = ~~¢~~150 000 000. Denominadores **ilustrativos**:
Dpe = 100; Dvt = ~~¢~~1 000 000 000; Da = ~~¢~~600 000 000.

$$\begin{aligned} 0,6 \times 18/100 &= 0,108 \\ 0,3 \times 420 \text{ M} / 1 \text{ 000 M} &= 0,126 \\ 0,1 \times 150 \text{ M} / 600 \text{ M} &= 0,025 \\ P &= (0,108 + 0,126 + 0,025) \times 100 \\ P &= 25,9 \rightarrow \text{pequeña empresa} \end{aligned}$$

Denominadores **ilustrativos**: use los vigentes del MEIC para un caso real.

Producción

Costear cada producto; conocer el **costo unitario**.

Compras

Negociar precio, calidad y **plazo** con proveedores.

Ventas

Fijar precios, descuentos y crédito a clientes.

Financiamiento

SBD, FODEMIPYME, cooperativas, crédito de proveedores.

Formalización

Patente, inscripción en TRIBU-CR, CCSS, INS, permisos de salud.

Ventas al Estado

Registro en SICOP, firma digital y puntos PYME.

Para el contador

Contabilidad ordenada, facturación electrónica e impuestos al día son **requisito** para la condición PYME, el crédito y las compras públicas.

Negociar está en cada operación

Una PYME negocia **todos los días**: con quien le vende, con quien le compra, con el banco y con el Estado.

Operación	Qué se negocia
Venta a supermercado	Precio, volumen, plazo de pago, exhibición
Compra de leche	Precio, calidad, descuento por pronto pago
Crédito	Tasa, plazo, garantía
Licitación	Precio ofertado vs. puntaje

Capacidad de negociación

Habilidad para llegar a **acuerdos en que ambas partes ganan** algo, defendiendo con argumentos y números lo esencial.

Concepto	Significado
MAAN	Mejor alternativa a un acuerdo negociado: lo que hago si no hay trato
Precio de reserva	Límite que no cruzo (mínimo si vendo, máximo si compro)
ZOPA	Zona de posible acuerdo entre los límites de ambas partes
Objetivo	Lo que aspiro a lograr

Fases

- 1 **Preparar:** costos, margen, MAAN, precio de reserva e información de la otra parte.
- 2 **Abrir:** propuesta con argumentos (calidad, cumplimiento).
- 3 **Intercambiar:** ceder en lo que cuesta poco, pedir algo a cambio.
- 4 **Cerrar:** acuerdo por escrito con precio, plazo y condiciones.

Estilos

Competitivo

Gano yo, pierde usted. Daña relaciones.

Colaborativo

Ambos ganan. Relaciones de largo plazo.

Ética: no mentir sobre costos ni calidad; cumplir lo acordado.

Escenario

Queso de 500 g. Costo variable **₡1 850**. Precio de lista **₡2 900**. El supermercado ofrece **₡2 300** por **4 000 unidades/mes** con pago a **60 días**.

MAAN de Doña Ofelia: vender en ferias **1 500 unidades a ₡2 600**, con ₡150 de transporte por unidad.

Paso 1 · Valor de la MAAN

$$(2\,600 - 1\,850 - 150) \times 1\,500 = \text{₡}900\,000/\text{mes}$$

Paso 2 · Precio de reserva con el súper

$$(p - 1\,850) \times 4\,000 = 900\,000$$
$$p = 1\,850 + 225 = \text{₡}2\,075$$

Paso 3 · Comparar

$$\text{Oferta súper } \text{₡}2\,300: (2\,300 - 1\,850) \times 4\,000 = \text{₡}1\,800\,000$$

$$\text{Acuerdo } \text{₡}2\,380: (2\,380 - 1\,850) \times 4\,000 = \text{₡}2\,120\,000$$

ZOPA

Doña Ofelia no baja de **₡2 075**; si el súper paga como máximo **₡2 450**, la ZOPA va de **₡2 075 a ₡2 450**.

Cierre

Precio **₡2 380**, pago a **30 días** (no 60) y Doña Ofelia **asume la exhibición**: ambos ganan.

Escenario

El proveedor de leche factura **€3 000 000** con condición **2/10, n/30**: 2 % de descuento si se paga en 10 días; si no, el total a los 30 días. Doña Ofelia no tiene efectivo el día 10, pero puede usar una línea de crédito al **14 % anual** por los **20 días** de diferencia.

$$\text{Descuento} = 3\,000\,000 \times 2\% = \text{€}60\,000$$

$$\text{Préstamo} = 3\,000\,000 - 60\,000 = \text{€}2\,940\,000$$

$$\text{Interés} = 2\,940\,000 \times 14\% \times 20 / 365 = \text{€}22\,553,42$$

$$\text{Ahorro neto} = 60\,000 - 22\,553,42 = \text{€}37\,446,58$$

Costo anual de NO tomar el descuento

$$2 / 98 \times 365 / 20 = 37,24\% \text{ anual}$$

Decisión

Conviene **pedir prestado al 14 %** y tomar el descuento: perderlo cuesta el equivalente a **37,24 % anual**.

Negociación posible

Pedir al proveedor **2/15, n/30** a cambio de comprar todo el año con él: más días para pagar con descuento.

Escenario

Una junta de educación compra queso para el comedor. Pliego: **precio 90 puntos y 10 puntos** para PYME regional (art. 23 Ley 9986). Doña Ofelia (PYME de la región) ofrece **¢4 650/kg**; una empresa grande, **¢4 400/kg**.

Oferente	Precio/kg	Puntos precio	PYME regional	Total
Empresa grande	4 400	90,00	0	90,00
Doña Ofelia	4 650	85,16	10	95,16

$$\text{Puntos precio} = 90 \times 4\,400 / 4\,650 = 85,16$$

Resultado

Gana **Doña Ofelia** con 95,16 puntos aunque es ¢250/kg más cara.

¿Hasta qué precio empata?

$$90 \times 4\,400 / p + 10 = 90$$
$$p = 90 \times 4\,400 / 80 = \text{¢4 950/kg}$$

Lección de negociación

Conocer las reglas le da **margen para fijar el precio**, pero ofertar cerca del límite es arriesgado: otra PYME regional podría competir.

Resuelva

- 1. ¿Qué institución es rectora de la Ley 8262 y qué fondo creó?
- 2. Con los denominadores del ejercicio 1: $pe = 6$, $vt = \text{C}\$90\,000\,000$, $a = \text{C}\$30\,000\,000$. Calcule P y clasifique.
- 3. Costo $\text{C}\$700$; su MAAN deja $\text{C}\$300\,000$ al mes; un cliente compra 2 000 unidades. ¿Precio de reserva?
- 4. Factura $\text{C}\$1\,000\,000$ con 3/10, n/30. ¿Cuánto descuento gana pagando el día 10?
- 5. ¿Qué significa ZOPA?
- 6. ¿Qué ventaja da la Ley 9986 a las PYMES regionales?

Respuestas

- 1. **MEIC; FODEMIPYME** (Banco Popular).
- 2. $0,036 + 0,027 + 0,005 = 0,068 \rightarrow P = \mathbf{6,8: microempresa}$.
- 3. $700 + 300\,000 / 2\,000 = \mathbf{\text{C}\$850}$.
- 4. $1\,000\,000 \times 3\% = \mathbf{\text{C}\$30\,000}$.
- 5. **Zona de posible acuerdo** entre los límites de las partes.
- 6. Hasta **10 % de puntos adicionales** y preferencia en desempate.

- 1 La **Ley 8262** apoya a las PYMES: definición, condición PYME, FODEMIPYME y rectoría del **MEIC**.
- 2 Se clasifica con un **puntaje** que combina personal, ventas y activos.
- 3 Normas relacionadas: **SBD (9274)** y **Ley 9986** (puntos PYME en compras públicas).
- 4 Negociar exige preparar **MAAN, precio de reserva y ZOPA**.
- 5 Los números deciden: margen, costo financiero y puntaje.

Competencia clave

Capacidad de negociación: escuchar, argumentar con datos y cerrar acuerdos justos y por escrito.

Simulación de aula

En parejas (PYME y cliente), negocien 1 000 unidades: costo ¢1 200, MAAN de ¢250 000. Registren oferta, contraoferta y acuerdo.